

單元 10 限制行政權的法律規範

公民與社會 重點筆記

一、行政為什麼要受法律約束

- 行政是國家為追求公共利益、由行政機關主動作成的措施，範圍廣泛且多半具有一定的強制力，因此必須受法律拘束，以免侵害人民權利。
- 依行政行為對人民的效果分兩類，這是後面所有判斷的起點：**
 - 干涉行政**——限制或剝奪人民的自由與權利，或課予義務（如取締、裁罰、徵稅、拆除）；
 - 給付行政**——提供給付、服務、補助與福利（如社會救助、獎補助、公共設施）。干涉行政對法律依據的要求最嚴；給付行政若涉及公共利益的重大事項，同樣須有法律或法律授權的命令為依據。
- 行政處分**指行政機關就**公法上具體事件**所為的決定或其他公權力措施，而**對外直接發生法律效果**的單方行政行為。人民不服行政處分，才有訴願與行政訴訟可走。

二、依法行政與行政法的原理原則

行政機關做一件事，要通過的四道檢驗

大考的固定考法：給一段政府作為，問它違反了哪一個原則

① 這是什麼行政？	② 有沒有法律依據？	③ 有沒有牴觸上位規範？	④ 手段合不合理？
限制人民權利、課予義務 ＝干涉行政。 提供給付、授予利益 ＝給付行政。 先定性，才知道要求多嚴。	干涉行政必須有法律，或 法律明確授權的命令。 沒有依據就違反 法律保留原則。	命令、自治條例不得牴觸 法律；牴觸者無效。 違反者即違反 法律優位原則。	適當性：手段有助於目的。 必要性：選損害最小的。 衡量性：損害不得與利益 顯失均衡。 三者合稱比例原則。

另外三個常出現的原則

平等原則：非有正當理由，不得差別待遇（但齊頭式平等是錯的）。
明確性原則：規定內容要具體清楚，讓人民能預見行為的後果。
誠實信用與信賴保護：保護人民對政府行為的正當合理信賴。
裁量瑕疵：行使裁量權不得逾越法定範圍，並應符合授權目的。

信賴保護不能亂用

要有信賴基礎（政府的公權力行為）、信賴表現（人民因此做出具體行為，單純的期待不算）、且信賴值得保護（以詐欺、提供不實資料或明知違法而取得者，不受保護）。

兩個原則最常被拿來對打

政府做了限制人民的事，卻找不到法律或法律授權作為依據 → 違反法律保留（例：市政府為迫使居民遷出而逕自斷水）。
有法律依據，但手段本身有問題——達不到目的、有更小侵害的做法、或處罰明顯過重 → 違反比例原則。
在近年考題中，「信賴保護」與「誠實信用」幾乎都是誘答選項；看到政府「未經授權」或「手段過當」，先想法律保留與比例原則。

相關重點

這一節近年的題目結構固定：題幹描述一項政府作為，選項各掛一個原則，要你選出**被違反的那一個**。判別順序是：先看有沒有法律依據（**法律保留**）→ 再看下位規範有沒有牴觸上位規範（**法律優位**）→ 最後才看手段本身（**比例原則**）。比例原則近年被拆成三個子原則分年考：手段根本達不到立法目的是**適當性**沒過；有更小侵害的做法是**必要性**沒過；罰鍰與所保障的法益明顯不相稱是**衡量性**沒過。**明確性原則**連兩年入題，觸發語是「處罰的行為態樣與金額都無法預見」「授權範圍不夠具體清楚」。

行政裁量與裁量瑕疵

- 法律常保留給行政機關一定的判斷空間，例如罰鍰規定「處三萬元以上十五萬元以下」，機關要罰多少即屬**裁量**。**行政程序法第 10 條**：行政機關行使裁量權，不得逾越法定之裁量範圍，並應符合法規授權之目的。
- 裁量瑕疵有三種：**
 - 裁量逾越（踰越權限）**——作成的決定超出法律授權的範圍，例如法定罰鍰上限十五萬元卻罰二十萬元。
 - 裁量濫用**——雖在範圍內，卻摻雜與立法目的無關的動機，或違反平等、比例原則，例如因為攤商曾投訴市府而特別重罰他。
 - 裁量怠惰**——應個案裁量而不裁量，一律以固定額度處理，完全不考慮情節輕重。
- 「**違法**」與「**不當**」要分開。裁量有瑕疵＝**違法**，訴願與行政訴訟都可以救濟；**行政訴訟法第 201 條**規定，行政法院只在裁量「**逾越權限或濫用權力**」時才能撤銷。若只是裁量得不夠妥適（合法但不當），依**訴願法第 1 條**只能提訴願，行政法院不予審查。

三、正當行政程序

正當行政程序的三個面向

機關中不中立、資訊給不給看、人民有沒有事前參與

公正程序	公開程序	民主程序
迴避：本人或配偶、前配偶、四親等內血親、三親等內姻親為當事人，或曾為該事件的代理人、輔佐人、證人、鑑定人 → 應自行迴避。其他關係須由當事人以「有具體事實，足認執行職務有偏頗之虞」申請迴避。 禁止程序外接觸：除職務上必要外，不得與當事人或代表其利益之人為程序外接觸；往來書面應附卷並對其他當事人公開，非書面接觸應作成書面紀錄。 組織合法性：機關須有管轄權；缺乏事務權限所為的處分無效。	說明理由：書面行政處分應記載主旨、事實、理由及其法令依據；漏未記載得於訴願程序終結前補正。 通知：應送達相對人及已知的利害關係人，自送達時對其發生效力。 閱覽卷宗：當事人或利害關係人為主張或維護法律上利益，得申請閱覽、抄寫、複印、攝影卷宗；機關僅在擬稿與準備文件、公務機密、個人隱私與營業秘密、侵害第三人權利、嚴重妨礙公共利益等情形得拒絕。 政府資訊：以公開為原則、限制為例外。	陳述意見：作成限制或剝奪人民權利的處分前，應給予相對人陳述意見的機會。 聽證：程序密度最高，有主持人、通知、陳述意見與聽證紀錄；機關作成經聽證的處分應斟酌全部聽證結果，不服者免除訴願及其先行程序，可直接起訴。 例外：大量作成同種類處分、情況急迫、法定期間內未表示意見等，得不給予。 公聽會：廣納各界意見，機關不受所蒐集意見拘束，也沒有免除訴願的效果。

- **公正程序——迴避**。本人或其配偶、前配偶、四親等內血親、三親等內姻親為當事人，或曾為該事件的代理人、輔佐人、證人、鑑定人者，公務員應**自行迴避**（行政程序法第 32 條）。其他關係（如同學、朋友）不在應自行迴避之列，須由當事人舉出「**有具體事實，足認其執行職務有偏頗之虞**」申請迴避（第 33 條）。
- **公正程序——禁止程序外接觸與組織合法性**。公務員在行政程序中，除基於**職務上之必要**外，**不得與當事人或代表其利益之人為行政程序外之接觸**；一旦接觸，所有往來書面文件應附卷並對其他當事人公開，非書面的接觸則應作成書面紀錄，載明接觸對象、時間、地點及內容（第 47 條）。另外，作成決定的機關本身必須合法：處分若「未經授權而違背法規有關專屬管轄之規定，或缺乏事務權限」，該處分無效（第 111 條第 6 款）。
- **公開程序——說明理由與通知**。書面行政處分應記載**主旨、事實、理由及其法令依據**（第 96 條第 1 項第 2 款）；未記載理由屬程序瑕疵，得於**訴願程序終結前補正**，得不經訴願者則於**起訴前補正**（第 114 條）。處分應送達相對人及已知的利害關係人，**自送達時對其發生效力**。
- **公開程序——閱覽卷宗**。當事人或利害關係人於行政程序中，得申請閱覽、抄寫、複印或攝影有關資料或卷宗，但以**主張或維護其法律上利益有必要者為限**（第 46 條第 1 項）。機關僅在**五種情形**得拒絕：行政決定前的擬稿或準備作業文件、涉及國防軍事外交及一般公務機密、涉及個人隱私與職業或營業秘密、有侵害第三人權利之虞、有嚴重妨礙社會治安公共安全或其他公共利益之職務正常進行之虞（第 2 項）；其中機密與隱私部分，**無保密必要的部分仍應准許閱覽**。此外，政府資訊以**公開為原則、限制公開為例外**。
- **民主程序**。作成限制或剝奪人民權利的處分前，應給予相對人**陳述意見**的機會。**聽證**的程序密度最高（有主持人、通知、陳述意見與聽證紀錄），機關作成經聽證的處分應**斟酌全部聽證結果**，且不服該處分者**免除訴願及其先行程序**，可直接提起行政訴訟（第 109 條）。**公聽會**只是廣納各界意見，機關不受所蒐集意見拘束，也沒有免除訴願的效果。

相關重點

程序題的判別關鍵在三個字組：**機關中不中立**（迴避、禁止程序外接觸）、**資訊給不給看**（說明理由、閱覽卷宗）、**人民有沒有事前參與**（陳述意見、聽證、公聽會）。最常見的誘答是把**公聽會**與**聽證**混用——只有**聽證**才有「免除訴願、直接起訴」的效果。另一個常考的分辨是「應自行迴避」與「申請迴避」：四親等內血親、三親等內姻親等法定關係屬前者，同學、朋友等關係只能申請。

四、行政救濟

行政救濟的順序

行政處分	訴 願	行政訴訟	國家賠償
機關對具體事件所為、對外直接發生法律效果的單方行政行為	向原處分機關的上級機關提起（部會之上是主管院）。 訴願可以審查「違法」，也可以審查「不當」	向行政法院提起，第一審不是最高行政法院。 法院原則上只審查「違法」，不審查「當或不當」	公務員執行職務行使公權力，因故意或過失不法侵害人民權利，或公有公共設施設置管理有欠缺致生損害

賠償與補償要分清楚：公務員違法侵害或公共設施有欠缺 → 國家「賠償」；政府作為本身合法，但使特定人蒙受特別犧牲（如公益徵收、開放進口致特定產業受損）→ 損失「補償」。

- **訴願先行**。人民不服行政處分，原則上須先向**原處分機關的上級機關**提起訴願（不服部、會的處分，向其**主管院**提起），訴願被駁回後才提起行政訴訟。**訴願可以審查「違法」，也可以審查「不當」；行政法院原則上只審查「違法」。**
- **行政訴訟的種類**：撤銷訴訟、課予義務訴訟、確認訴訟、給付訴訟。我國行政訴訟採**三級二審**，第一審不是最高行政法院。
- **國家賠償的要件**：公務員執行職務、行使公權力時，因**故意或過失**不法侵害人民權利，且損害與該行為間有因果關係；或**公有公共設施因設置或管理有欠缺**致人民生命、身體、財產受損害。至於人民自己有無故意過失，不是成立國賠的要件。國賠是向**賠償義務機關**請求，不是直接向該名公務員請求。

最高法院	通常訴訟程序（原則） 第一審：高等行政訴訟庭 → 上訴審：最高法院 無金額限制，也是實務上最主要的類型
高等行政法院 高等行政訴訟庭	通常訴訟程序（例外） 第一審：地方行政訴訟庭 → 上訴審：高等行政訴訟庭（原則終審） 稅額、罰鍰或其附帶之裁罰性、管制性不利處分、其他公法上財產關係 150 萬元以下
高等行政法院 地方行政訴訟庭	簡易訴訟程序 第一審：地方行政訴訟庭 → 上訴審：高等行政訴訟庭（原則終審） 稅額、罰鍰或其他公法上財產關係 50 萬元以下，以及告誡、警告、記點等輕微處分
	交通裁決事件 第一審：地方行政訴訟庭 → 上訴審：高等行政訴訟庭（原則終審） 不論金額；由違規行為地或原告住所地的地方行政訴訟庭管轄

新制改了什麼

原本設在各地法院的行政訴訟庭全部裁撤，事件改由高等行政法院新設的「地方行政訴訟庭」承接；高等行政法院因而分設高等行政訴訟庭與地方行政訴訟庭。就法院組織來說，層級變成「二級」；但就審級救濟來說，仍是「三級二審」——任何一件行政訴訟最多只有兩個審級，不像民刑事有三審。簡易訴訟門檻由舊制 40 萬元提高為 50 萬元（司法院得減為 25 萬元或增至 75 萬元）；通常訴訟的 150 萬元門檻，司法院得增至 1000 萬元。行政訴訟法條文所稱的「地方行政法院」，指的就是高等行政法院地方行政訴訟庭；由高等行政訴訟庭終審者，如認為確保裁判見解統一的必要，仍得裁定移送最高法院。

- **行政訴訟新制。**行政訴訟法於民國 111 年 6 月 22 日修正公布、112 年 8 月 15 日施行。原本設在各地法院的行政訴訟庭全部裁撤，改由高等行政法院新設的**地方行政訴訟庭**承接；高等行政法院因而分設**高等行政訴訟庭**與**地方行政訴訟庭**。就法院組織來說是**二級**（高等行政法院、最高法院），就**審級救濟**來說仍是**三級二審**。行政訴訟法條文所稱的「地方行政法院」，指的就是高等行政法院地方行政訴訟庭（第 3 條之 1）。
- **金額門檻。**簡易訴訟程序的門檻由舊制的 40 萬元提高為**新臺幣 50 萬元**以下（司法院得以命令減為 25 萬元或增至 75 萬元），第一審由**地方行政訴訟庭**管轄。**通常訴訟程序**原則以**高等行政訴訟庭**為第一審、上訴最高法院；但稅捐核課稅額、罰鍰或其附帶之裁罰性管制性不利處分、其他公法上財產關係訴訟，金額在**150 萬元**以下者，第一審改由**地方行政訴訟庭**管轄（司法院得增至 1000 萬元）。**交通裁決事件**不論金額，一律由地方行政訴訟庭為第一審。

四種救濟途徑的分辨

途徑	用在什麼情況	向誰提	審查什麼／要件重點
訴願	不服行政處分（含機關應作為而不作為）	原處分機關的 上級機關 ；不服部、會的處分向 主管院	兼審違法與不當；是提起撤銷訴訟前的 先行程序 （經聽證的處分免除）
行政訴訟	訴願被駁回，或法律規定得逕行起訴	行政法院 （第一審為高等行政訴訟庭或地方行政訴訟庭）	原則只審違法；裁量事項以 逾越權限或濫用權力 為限才能撤銷
國家賠償	政府行為違法造成損害	賠償義務機關 （先協議，不成再向 普通法院 提起）	公務員執行職務行使公權力、 故意或過失 不法侵害；或公有公共設施設置管理有欠缺
損失補償	政府行為 合法 ，但使特定人蒙受特別犧牲	依各該法律規定的主管機關（如土地徵收向 內政部 、直轄市縣市政府）	不問故意過失；重點在 是否為公益而課予特定人特別犧牲 （徵收、開放進口致特定產業受損）

相關重點

「賠償」與「補償」是這一單元近三年連續出現的分辨題。政府的行為本身**違法**（公務員違失、公共設施有欠缺）→ **國家賠償**；政府的行為本身**合法**，但使特定人為公益蒙受**特別犧牲**（如土地被徵收、開放進口致特定產業受損）→ **損失補償**。至於審級，只要記住兩件事就夠用：**第一審永遠不是最高法院**；**金額小的（50 萬／150 萬以下）與交通裁決，第一審在地方行政訴訟庭**。